



Nr. 203 Ministerbesprechung vom 17. Dezember 1930, 12.30 Uhr

R 43 I/1447, 354–357

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, v. Guérard, Schiele, Treviranus; StS Trendelenburg, Joël, Sautter, Pünder, Meissner, Weismann; GenMaj. v. Schleicher (P. 1); MinDir. v. Hagenow, Zechlin; Protokoll: MinR Wienstein (P. 1), ORegR Planck (P. 2–3).

Beginn: 12:30

[Tagesordnung]

1. Reichsgründungstag 1931.
2. Verwaltungsrat der Reichsbahn.
3. Geheimfonds des Auswärtigen Amts.

1. Reichsgründungstag 1931.

Der Reichsminister des Innern trug den Sachverhalt vor¹. Er führte unter anderem aus, daß der Herr Reichspräsident eine Einladung des Kyffhäuser-Bundes zu einer am 18. Januar, 12 Uhr mittags im Sportpalast stattfindenden Feier angenommen habe. Infolgedessen werde es notwendig sein, die Feier der Reichsregierung schon um 11 Uhr stattfinden zu lassen². Daß überhaupt am 18. Januar 1931 eine Feier zur Erinnerung an die 60. Wiederkehr des Reichsgründungstages statfinde, halte er für notwendig. Andernfalls würden sich viele Verbände der Angelegenheit bemächtigen und Feiern veranstalten, die vom amtlichen Standpunkt nicht immer begrüßt werden könnten. Als Redner schlage er in erster Linie Geheimrat Kahl vor, man könne aber auch daran denken, Professor Oncken oder Professor Meinecke um Übernahme der Festrede zu bitten.

¹ Der RWeM hatte mit Schreiben vom 5.11.30 dem RK vorgeschlagen, das 60. Jubiläum der Reichsgründung am 18.1.31 „besonders feierlich zu begehen“. Auch der RPräs., der den Reichsgründungstag persönlich habe miterleben dürfen, würde nach der Überzeugung des RWeM die Jubiläumsfeier freudig begrüßen (R 43 I/567, Bl. 159). Am 11.12.30 hatte der RIM, der am 3. 12. den Vorschlag des RWeM unterstützt hatte (R 43 I/567, Bl. 164), zur Ausgestaltung des Gedenktages folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

1. einen Aufruf des RPräs., den dieser persönlich im Rundfunk verkünden sollte;
2. allgemeine Beflaggung der Reichsgebäude;
3. Festakt der RReg. am 18.1.31 12 Uhr im Reichstagsgebäude. Als Festredner sollte Prof. Dr. Kahl gewonnen werden. Zu dem Festakt sollten die Staatspräsidenten sämtlicher deutscher Länder eingeladen werden;
4. die Landesregg. sollten ersucht werden, entsprechende amtliche Festakte zu veranstalten;
5. die Kirchen sollten gebeten werden, mit Glockengeläut in der Mittagsstunde und mit Gottesdiensten des Tages zu gedenken (R 43 I/567, Bl. 165).

² Eine entsprechende Mitteilung hatte der RIM der Rkei bereits am 15. 12. gemacht (R 43 I/567, Bl. 169). StS Meissner bestätigte am 18. 12. die Bitte um die Verlegung des Festakts auf 11 Uhr und bat außerdem, von einem Aufruf des RPräs. oder einer Kundgebung der Reg. abzusehen (Abschrift des Schreibens vom 18. 12. in R 43 I/567, Bl. 170).

Der *Reichskanzler* führte aus, daß natürlich auf jeden Fall bei der Feier der Reichsregierung eine monarchistische Kundgebung vermieden werden müsse. Die Feier müssen den Charakter einer Erinnerung an die Einigung des Deutschen Reiches tragen. Er halte die Wahl des Geheimrats Kahl als Redner für besonders glücklich. Für unzweckmäßig halte er es, an die Länderregierungen und an die kirchlichen Behörden heranzutreten.

Staatssekretär Dr. Weismann führte aus, daß die Preußische Staatsregierung Bedenken gegen die geplante Feier habe. Die Preußische Regierung habe ihn beauftragt, darauf hinzuweisen, daß im Januar die Zahl der Erwerbslosen wahrscheinlich besonders groß sein werde³. Infolgedessen sei zu überlegen, ob gerade im Januar eine amtliche Feier am Platz sei. Es komme hinzu, daß die Reichsregierung und die Preußische Staatsregierung in einer gemeinsamen Verlautbarung auf die Einschränkung von Feierlichkeiten hingewiesen hätten⁴. Die Preußische Staatsregierung habe infolgedessen auch davon Abstand genommen, den 10jährigen Gedenktag der Schaffung der preußischen Verfassung zu feiern⁵.

Nach Auffassung der Preußischen Regierung seien auch noch folgende Gesichtspunkte zu beachten. In der Vorkriegszeit sei der 18. Januar nicht gefeiert worden. Er habe in erster Linie seine Bedeutung als Ordenstag gehabt. Abgesehen davon sei der 18. Januar vor allem in Königsberg als Tag der Krönung der preußischen Könige gefeiert worden.

Andererseits habe die Preußische Staatsregierung jedoch Verständnis für den Gedanken des Reichsministers des Innern, den Reichsgründungstag im Jahre 1931 zu feiern. Preußen werde sich jedenfalls diesem Gedanken nicht widersetzen. Die Preußische Staatsregierung habe jedoch die Bitte, von einer Einladung der Staatspräsidenten der Länder Abstand zu nehmen und die Feier in schlichtem Rahmen stattfinden zu lassen.

Staatssekretär Dr. Meissner führte aus, daß der Herr Reichspräsident den Gedanken der Veranstaltung einer schlichten Feier am 18. Januar 1931 sehr begrüße. Die im Reichstag vorgesehene Feier der Reichsregierung müsse jedoch schon um 11 Uhr stattfinden, wenn der Herr Reichspräsident teilnehmen solle. Der Herr Reichspräsident habe für 12 Uhr bereits eine Einladung des Kyffhäuser-Bundes zu einer Feier angenommen.

Ob der Herr Reichspräsident zu einem Aufruf und zu persönlicher Verkündung des Aufrufs durch den Rundfunk bereit sei, habe er noch nicht festgestellt. Gegen den Aufruf werde der Herr Reichspräsident wahrscheinlich nichts einzuwenden haben, vielleicht werde er auch zu persönlicher Verkündung des Aufrufs durch den Rundfunk bereit sein.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß er gegen den Gedanken der Feier nichts einzuwenden habe. Natürlich müsse die Feier richtig aufgezogen werden und sich nicht gegen die Republik richten. Er habe stets die Auffassung betont, daß sowohl die Vorkriegsgeschichte des deutschen Volkes als auch die Nachkriegsgeschichte achtenswert sei.

Der *Reichswehrminister* betonte, daß der 18. Januar 1931 gefeiert werden müsse. Verschiedene Länder, so z. B. Württemberg, hätten bereits die Bitte geäußert, Reichswehr für die Feier des 18. Januar zur Verfügung zu stellen.

Das *Reichskabinett* stimmte dem *Vorschlage des Reichsministers des Innern* zu, den 18. Januar 1931 als Tag der 60. Wiederkehr der Reichsgründung in besonderer Weise zu begehen.

Dem aus der Anlage ersichtlichen, vom Reichsminister des Innern vorgeschlagenen Programm stimmte das Reichskabinett mit folgenden Abänderungen zu:

- a)

³ Das PrStMin. hatte StS Weismann in der Sitzung vom 16.12.30 beauftragt, gegen die geplante Feier die Bedenken der PrReg. im RKab. zum Ausdruck zu bringen (Sitzung des PrStMin. vom 16. 12., P. 7 b, Abschrift in R 43 I/2288, Bl. 79).

⁴ Nicht ermittelt.

⁵ Die PrReg. hatte darauf verzichtet, zum 10. Jahrestag der pr. Verfassung am 30.11.30 eine Bekanntmachung zu erlassen (Sitzung des PrStMin. vom 26.11.30, P. 2; Abschrift in R 43 I/2288, Bl. 73).

Von einer Einladung der Staatspräsidenten der deutschen Länder zu dem Festakt soll Abstand genommen werden;

– b)

desgleichen ist von dem unter IV der Anlage angeführten Ersuchen an die Landesregierungen um Vornahme entsprechender amtlicher Festakte in ihrer Hauptstadt usw. Abstand zu nehmen;

– c)

ferner ist von dem Ersuchen an die kirchlichen Behörden um Glockengeläute in der Mittagsstunde des Tages und um Gedenken des Tages in den Gottesdiensten Abstand zu nehmen ⁶.

2. Verwaltungsrat der Reichsbahn.

Der *Reichsverkehrsminister* teilte mit, daß sich inzwischen der Reichsbankpräsident und auch Herr Dr. Silverberg für die Wiederernennung des Staatssekretärs i. R. Fischer eingesetzt hätten. Er müsse gleichwohl daran festhalten, daß dieser für die künftige Vertretung der Interessen der Reichsregierung nicht geeignet sei ⁷. Wegen des von Preußen geforderten zweiten Sitzes im Verwaltungsrat habe er am heutigen Tage eine Besprechung mit dem Preußischen Ministerpräsidenten gehabt ⁸. Es habe sich ergeben, daß der Preußische Ministerpräsident bisher der Meinung gewesen sei, das Urteil des Staatsgerichtshofs ⁹ gebe Preußen die Möglichkeit, einen zweiten Sitz zu beanspruchen. Nachdem ihm einwandfrei dargelegt worden sei, daß das Urteil nur einen Sitz für Preußen vorsehe, habe der Preußische Ministerpräsident nicht mit besonderer Dringlichkeit auf seiner Forderung bestanden. Eine Einigung sei allerdings auch nicht erzielt worden. Entsprechend dem Beschlusse des Reichskabinetts schlug der Reichsverkehrsminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft als Vertreter der Landwirtschaft und zugleich Mitteldeutschlands Herrn von Wilmowsky vor, mit dem er vorbehaltlich der Ermächtigung durch das Reichskabinett in Verhandlungen eintreten wolle. Im übrigen halte er an seinen bisherigen Vorschlägen fest. Sachsen werde voraussichtlich für seinen Sitz Ministerialdirektor Klien benennen, der von der Reichsregierung dann auch ernannt werden müsse. Vor Verkündung des Beschlusses solle man zweckmäßigerweise noch einige Tage verstreichen lassen, damit keine Verstimmung bei der Preußischen Staatsregierung eintrete.

Staatssekretär Dr. Weismann erklärte, daß nach seiner Meinung angesichts der Rechtslage der Preußische Ministerpräsident sich mit dieser Entscheidung abfinden werde.

⁶ Material und Berichte über die Reichsgründungsfeier befinden sich in R 43 I/567, Bl. 188–205.

⁷ Zur Kritik an Fischers Tätigkeit im RB-Verwaltungsrat s. Dok. Nr. 173, P. 5. Der Rbk-Präs. hatte StS Pünder gegenüber geäußert, daß die Ablösung Fischers ein ganz außerordentlicher Fehler sei. „Er [Luther] habe natürlich auch gehört, daß Herr Fischer wohl hie und da es an der notwendigen Fühlungnahme mit den maßgeblichen Reichsstellen habe fehlen lassen, das Entscheidende sei aber doch wohl die sachliche Einstellung zum Verwaltungsrat. [...] Nach seiner Personalkennntnis gäbe es überhaupt gar keinen sonstigen Beamten, der diese Qualitäten des Staatssekretärs Fischer für den Verwaltungsrat mitbrächte. [...] Als ich heute dem Herrn Reichskanzler vorstehende Auffassung des Herrn Reichsbankpräsidenten Luther vortrug, erzählte er mir, daß in der gleichen Angelegenheit ihn vorgestern Herr Generaldirektor Silverberg angesprochen habe. Auch Herr Silverberg habe sich dahin geäußert, daß ihm ein Ausscheiden des Staatssekretärs Fischer aus dem Verwaltungsrat der Reichsbahn, gerade vom Standpunkt des Reiches aus gesehen, fast unmöglich erscheine. Insbesondere habe er auch noch hinzugefügt, daß es einen Ersatzkandidaten überhaupt nicht gebe“ (Vermerk Pünders vom 13.12.30 in R 43 I/1060, Bl. 194; eine Abschrift dieses Vermerks sandte Pünder an den RVM: Konzept des Anschreibens in R 43 I/1060, Bl. 195). Am 16. 12. hatte Fischer bei ORegR Planck in der Rkei vorgesprochen, um vor der bevorstehenden Kabinettsitzung noch einmal seine Gedanken über seine bisherige Tätigkeit im Verwaltungsrat darzulegen. Er habe seine Aufgabe darin gesehen, in dem vorwiegend privatwirtschaftlich beeinflussten Verwaltungsrat staatspolitische Gesichtspunkte geltend zu machen. Er habe immer versucht, jeweils eine Synthese zwischen den Wünschen der RReg. und denen der privatwirtschaftlichen Kreise des Verwaltungsrats herzustellen, um so dem Staatsinteresse zu dienen (Vermerk Plancks vom 17.12.30, R 43 I/1060, Bl. 196).

⁸ Mit Schreiben vom 6.12.30 an den RK hatte der PrMinPräs. unter Berufung auf das Urteil des Staatsgerichtshofs vom 25.11.30 einen zweiten Verwaltungsratsitz für Preußen gefordert (R 43 I/1060, Bl. 192–193). Braun forderte am 19. 12. in einem Brief an den RVM erneut einen zweiten pr. Sitz im RB-Verwaltungsrat (Abschrift in R 43 I/1060, Bl. 202).

⁹ S. Dok. Nr. 173, Anm. 10.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* bezweifelte, ob die Vertretung der Interessen der Reichsregierung durch Herrn v. Wilmowsky ausreichend sein werde. Außerdem verlange die Beamtenschaft die Ernennung eines ausgesprochenen Beamtenvertreters.

Der *Reichsverkehrsminister* erwiderte hierauf, daß Herr Hermann ausdrücklich als Vertreter der Beamtenschaft gewählt sei. Herr Kaiser sei allerdings Vertreter lediglich der Arbeiterschaft. Ein weiterer Sitz für einen Vertreter des Personals sei vorläufig nicht vorhanden¹⁰.

Der *Reichskanzler* bat, dafür Sorge zu tragen, daß der Wechsel in der Besetzung des Verwaltungsrats dem Staatssekretär i. R. Fischer in besonders versöhnlicher Form mitgeteilt werde¹¹.

Das *Reichskabinett* ermächtigte den Reichsverkehrsminister und den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, mit Herrn v. Wilmowsky darüber zu verhandeln, ob er bereit sei, eine Ernennung als Mitglied des Verwaltungsrats der Reichsbahn anzunehmen und sodann im Verwaltungsrat die Interessen der Reichsregierung zu vertreten. Die anderen freiwerdenden Stellen beschloß das *Reichskabinett*, entsprechend den Vorschlägen des Reichsverkehrsministers vom 24.11.1930 zu besetzen¹².

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* brachte hierbei zum Ausdruck, daß er beim erneuten Freiwerden von Sitzen im Verwaltungsrat der Reichsbahn eine andere Regelung der Vertretung der Interessen der Reichsregierung und eine die Beamtenschaft mehr befriedigende Vertretung des beamteten Personals der Reichsbahn in Vorschlag bringen werde¹³.

3. Geheimfonds des Auswärtigen Amts.

Nach kurzer Erläuterung der Sachlage durch den Reichskanzler erklärte sich das *Reichskabinett* mit dem Vorschlage des Reichsministers des Auswärtigen einverstanden, wonach der Geheimfonds des Auswärtigen Amts Kap. IV 4 Tit. 5 durch Buchung von 7 750 000 RM beim Haushalt für Kriegslasten Einzelplan XX zu entlasten ist, nachdem die Prüfung der schon geleisteten und die Überwachung der noch zu leistenden Ausgaben durch einen gemäß § 3 des Kabinettsbeschlusses vom 22.12.27 zu bildenden Ausschuß erfolgt ist¹⁴.

Die Ministerbesprechung wurde hierauf geschlossen.

¹⁰ Der DGB forderte am 18.12.30, einen der vier freiwerdenden RB-Verwaltungsratssitze mit einem Arbeitnehmervertreter, der vom DGB vorgeschlagen werden sollte, zu besetzen (Schreiben in R 43 I/1060, Bl. 197–198).

¹¹ Eine Abschrift des Entlassungsschreibens des RVM für Fischer vom 21.12.30 befindet sich in R 43 I/1060, Bl. 200.

¹² S. Dok. Nr. 173, P. 5.

¹³ Abschriften der Ernennungsschreiben für die Mitglieder des RB-Verwaltungsrats vom 23. 12. befinden sich in R 43 I/1060, Bl. 203–204.

¹⁴ Anlässlich der Phöbus-Film-Affäre hatte die Reg. Marx IV am 22.12.27 folgende Regelung beschlossen:

1. Die Ressorts, aus deren haushalten Ausgaben geleistet wurden, deren tatsächlicher Verwendungszweck nicht ohne weiteres aus den Haushaltsansätzen ersichtlich war, waren verpflichtet, dem Rechnungshof alles Material zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Von der Rechnungsprüfung waren nur die in den Haushaltsplänen ausdrücklich als Geheimfonds bezeichneten Ansätze ausgenommen.

2. Der Rechnungshof sollte nur den führenden RT-Abg. im Rechnungsausschuß über die Prüfungsergebnisse „zu gegebener Zeit den notwendigen Aufschluß in zweckentsprechendem Umfange geben“.

Punkt 3 des Beschlusses hatte folgenden Wortlaut: „Die Ausgaben der zu Absatz 1 bezeichneten Art werden bei der Aufstellung des Reichshaushaltsplans von der Gesamtverantwortung des Reichskabinetts gedeckt und bedürfen seiner ausdrücklichen Zustimmung. Um den Reichsministern die Verantwortung dafür, daß derartige Ausgaben dem so beschlossenen Zweck entsprechend verwendet werden, zu erleichtern, wird ein Ausschuß gebildet, dem die fortlaufende Überwachung der Verwendung der in Betracht kommenden Mittel übertragen wird. Der Ausschuß wird paritätisch aus Angehörigen des Ressorts des verantwortlichen Ministers, des Reichsfinanzministeriums und des Rechnungshofs zusammengesetzt. Dem Ausschuß wird ein fester Plan über die Verwendung der Mittel vorgelegt. Der Ausschuß wird sich in angemessenen Zeitabschnitten davon überzeugen, daß die Mittel ihrem Zweck entsprechend verwendet werden. Der späteren Rechnungsprüfung wird durch den Ausschuß nicht vorgegriffen; sie bleibt ausschließlich dem Rechnungshof vorbehalten und vollzieht sich nach den Ziffern 1 und 2“ (Kabinettsitzung vom 22.12.27, 11.30 Uhr, P. 2, R 43 I/1426, Bl. 194–195).

Zitierhinweis

Nr. 203 Ministerbesprechung vom 17. Dezember 1930, 12.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 743–747 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D203>